

CAPITOLO 2 – Le fonti del diritto tributario

1. Costituzione e principi giuridici in materia tributaria

A) Generalità

Nell'ordinamento italiano fonte primaria del diritto tributario è la Costituzione. La potestà legislativa in materia tributaria spetta, in base all'art. 117 della Costituzione, allo Stato e alle Regioni.

Lo Stato ha, in via esclusiva, la potestà di disciplinare il sistema tributario e di stabilire i principi fondamentali in materia fiscale.

Le Regioni, invece, hanno una potestà legislativa concorrente in materia di finanza pubblica e sistema fiscale.

Gli articoli fondamentali in materia di imposte sono:

- art. 23: riserva di legge in materia tributaria (principio di legalità);
- art. 53: tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche secondo capacità contributiva.

B) Il principio della riserva di legge

In base all'art. 23 della Costituzione nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

La riserva di legge è relativa e non assoluta: la legge stabilisce gli elementi essenziali del tributo.

Elementi essenziali:

- presupposto di fatto
- soggetti passivi
- aliquote
- sanzioni

C) Principio della generalità del tributo

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in base alla capacità contributiva.

Il termine 'tutti' include cittadini, stranieri e apolidi.

D) Principio dell'eguaglianza del carico fiscale

Le imposte devono essere distribuite equamente tra i soggetti.

E) Principio della capacità contributiva

L'imposta deve essere commisurata alla capacità economica del contribuente.

Indicatori: reddito, patrimonio, consumi, trasferimenti di ricchezza.

Capitolo 3 – La distinzione giuridica dei tributi

1. Il tributo

Le entrate pubbliche si distinguono in:

- entrate originarie
- entrate derivate

Il tributo è un'entrata derivata caratterizzata dalla coattività.

2. L'imposta

L'imposta è una prestazione coattiva dovuta senza una controprestazione diretta.

Elementi dell'imposta

- soggetto attivo: Stato o ente pubblico
- soggetto passivo: contribuente
- oggetto: ricchezza (imponibile)
- aliquota: percentuale applicata

Classificazione delle imposte

- imposte dirette: colpiscono reddito/patrimonio
- imposte indirette: colpiscono consumi e trasferimenti

3. Le tasse

La tassa è collegata a una prestazione dell'ente pubblico richiesta dal cittadino.

Elementi della tassa

- soggetto passivo: chi richiede il servizio
- soggetto attivo: ente pubblico
- oggetto: servizio reso

Differenza tra tassa e imposta

Imposta: senza controprestazione.

Tassa: con controprestazione.

4. Altri tipi di entrate

Contributi: prelievi legati a vantaggi specifici.

Monopoli fiscali: attività riservate allo Stato.